

한전KDN(주)

징계요구 및 통보

제 목 조직문화 저해행위

소 관 부 서 ◇◇◇◇처

조 치 부 서 ①□□□□처(인사부), ②◇◇◇◇처(○○○○○○○○부)

내 용

1. 사건 개요

본 사건은 신고인의 임차기간이 만료된 아파트를 회사 사택으로 임차계약(XXXX. X. XX., 이하 “사택 계약”이라 한다)을 진행하는 과정에서 ○○○와 신고인간의 언쟁으로 발생하였다.

신고인은 임대인로부터 보증금 반환 지연에 따른 합의금(지연이자 등 X,XXX,XXX원)을 지급받기로 합의하였다. 그러나 사택 계약 시 임대인이 관리비 정산 이견 등을 이유로 합의금을 지급하지 않자¹⁾, 신고인은 권리 보전을 위하여 전세권 말소를 보류하였다.

이 과정에서 ○○○는 신고인에게 부적절한 언행을 하며 전세권 말소를 부당요구하였고, 신고인은 ○○○의 과거 부적절한 언행 사건을 포함하여 XXXX. X. X. 헬프라인 익명신고 시스템에 신고하였다.

1) 임대인은 합의금 외 보증금 원금에 대해서는 신고인에게 지급함

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「임직원행동강령」 제17조(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 제5호에 따르면 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자, 직무 관련 임직원의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위를 해서는 안된다고 규정되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항 제5호에 따르면 회사의 직원은 직원으로서 품위를 손상하거나 회사의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 안된다고 규정되어 있다.

그리고 「인권경영규정세칙」 제18조(피해자 등에 대한 보호 의무) 제2항에 따르면 회사는 조사 과정에서 피해자의 요청이 있는 경우 그 보호를 위하여 필요한 때에는 가해행위를 하였다고 신고된 사람에 대하여 근무 장소의 변경 등 적절한 조치를 취하여야 하고, 제5항에 따르면 회사의 조치는 해당 피해자등 및 신고자등의 의사에 반하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

또한, 「징계양정 요구지침」 제6조(징계양정의 가중) 제1항 제2호에 따르면 징계 처분기간 중이거나 징계처분을 받은 지 1년 이내인 자가 다시 비위행위를 저지른 경우 징계양정요구기준보다 1단계 또는 2단계 위의 징계양정을 요구할 수 있다고 규정되어 있다.

마지막으로 국립국어원 표준국어대사전에 따르면 폭언은 ‘난폭하게 말함. 또는 그런말’이라고 정의되고, 부적절한 언행은 ‘어떠한 일이나 행동 따위를 하기에 알맞지 아니한 말과 행동’으로 정의되어 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

가. 직원 의무 및 부당행위 금지 위반 - 사택 계약 관련 전세권 말소 부당

요구²⁾ 및 부적절한 언행

1) ○○○의 전세권 말소 부당요구

신고인(전 임차인)은 보증금 반환 지연에 대응하여 해당 아파트에 대한 경매를 접수(XXXX. X. XX.)하였다. 이후 임대인으로부터 보증금을 반환하겠다는 확약과 함께 지연이자 및 이사비용(이하 “합의금”이라 한다) 총 X,XXX,XXX원(지연이자: XXX,XXX원, 이사비: X,XXX,XXX원)을 별도 지급받기로 임대인과 합의하고 경매 절차를 연기하였다. 그러나 신고인은 사택 계약일에 임대인으로부터 보증금 원금만을 반환받았을 뿐, 사전에 약정된 합의금은 받지 못하였다. 이에 신고인은 보증금의 이행을 담보하기 위하여 전세권 말소를 보류하였다.

민법 제317조(전세권의 소멸과 동시이행)에 따르면 전세권이 소멸한 때에는 전세권 설정자는 전세권자로부터 그 목적물의 인도 및 전세권설정 등기의 말소등기에 필요한 서류의 교부를 받는 동시에 전세금을 반환하여야 한다고 규정하고 있다. 서울고등법원 판례(XXXX나XXXXXXX)에 따르면 법정변제충당은 원금보다 지연이자(지연손해금)에 우선 충당³⁾되며, 이에 따라 원금이 남아있는 경우 임대인의 보증금 반환 의무는 소멸하지 않는다⁴⁾. 이러한 법리에 비추어 볼 때, 임대차보증금 반환채무의 이행지체로

2) 사건호름 상세 붙임 2 참조

3) (판결문 발췌, 붙임 3 참조) 법정변제충당의 법리에 따라 X,XXX,XXX,XXX원은 위 지연손해금 XXX,XXX,XXX원에 먼저 충당되고, 남은 X,XXX,XXX,XXX원(=X,XXX,XXX,XXX원 - XXX,XXX,XXX원)이 원금에 충당되어야 하므로 결국 XXX,XXX,XXX원(=전세금 X,XXX,XXX,XXX원 - 지연손해금에 충당되고 남은 배당금 X,XXX,XXX,XXX원)의 원금이 남게 된다.

4) (판결문 발췌, 붙임 3 참조) 따라서 피고는 원고에게 XXX,XXX,XXX원 및 이에 대하여 위 배당일 익일인 XXXX. X. XX.부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 XX% 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

지연이자(지연손해금)가 발생한 경우 임대인이 지급한 금원은 민법상 법정변제충당의 법리에 따라 원금보다 지연이자에 먼저 충당된다. 따라서 지연이자에 충당되고 남은 금액만이 보증금 원금에 충당되므로, 결과적으로 지연이자 액수만큼의 원금 채권이 잔존하게 된다. 신고인의 경우 채무가 완전히 변제되지 않은 상태로, 임대인이 신고인에게 반환해야 하는 잔여 보증금(XXX,XXX원⁵⁾)이 존재한다. 이때 신고인이 임대인으로 부터 지급받기로 한 합의금 중 이사비용(X,XXX,XXX 원)은 임대차보증금 반환채무와 무관하게 당사자 간 별도로 약정된 금원으로서 임대차보증금 관련 채권에 포함되지 아니하므로, 임대차보증금 관련 채권으로서 잔존하는 금액은 지연이자 상당액인 XXX,XXX 원에 한정된다. 이와 같은 상황에서 민법 제317조의 동시이행 관계 법리에 비추어 볼 때, 신고인은 잔여 보증금이 존재하는 한 이를 반환받을 때까지 전세권 말소를 보류할 수 있다.

또한, 서울북부지방법원 판례(XXXX나XXXXX)에 따르면 전세금 반환과 전세권설정 등기 말소는 동시이행 관계⁶⁾이고, 지연손해 관련 채권이 남아있는 경우에는 임차인의 동시이행 의무가 발생하지 않는다⁷⁾. 따라서 신고인에게 지연손해 채권(XXX,XXX 원)이 남아있는 이상, 신고인은 동시이행 의무를 이행할 법적 의무가 존재하지 아니한다.

한편, ○○○는 XXXX. X. X. 회사 사택 요건 확인을 위한 등기사항전부증명서 확인 중 전 임차인이 회사 직원임을 인지하였고 주관부서인 □□□□처 ▶▶▶▶부 로 해당 매물에 대한 사택 계약을 요청하였다. ○○○는 XXXX. X. XX. XX시에 사택

5) | 전세보증금(XX,XXX,XXX) - 지연이자(XXX,XXX) - 전세보증금(XX,XXX,XXX) | = XXX,XXX원

6) (판결문 발췌, 붙임 3 참조) 전세권이 소멸한 경우 전세금을 반환하여야 하는 전세권설정자의 의무와 목적물을 인도 하고 전세권설정 등기를 말소하여야 하는 전세권자의 의무는 다른 특별한 사정이 없는 한 동시이행의 관계에 있다.

7) (판결문 발췌, 붙임 3 참조) 사건 공탁금을 수령하여 원고에 대한 위 지연손해금 등 XX,XXX,XXX원의 채권 중 일부인 XX,XXX,XXX원을 변제받았다고 할 것이다.

계약을 위하여 서울 ○●구에서 임대인을 만나⁸⁾ 잔금업무 절차를 진행하였다. 이후 xx시 xx분 경 사무실로 복귀하던 중 공인중개사로부터 신고인이 전세권 말소를 거부한다는 전언을 들었고 사실 확인을 위한 신고인과의 통화에서 합의금 관련 분쟁이 있음을 인지하였다.

○○○는 전세 계약서상 특약사항의 명시적 취지⁹⁾와 전임차인(신고인) 행위의 법리적 타당성을 확인하지 아니한 채, 위에서 확인된 바와 같이 법률상 전세권 말소 의무가 존재하지 않는 신고인에게 전세권 말소를 일방적으로 요구하였다.

따라서 ○○○가 행한 전세권 말소 부당요구는 「임직원행동강령」 제17조(직무 권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 제5호에서 금지하는 ‘임직원은 자신의 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자, 직무 관련 임직원의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위’를 위반한 사실이 확인된다. 또한, 이는 「징계양정요구지침」 별표 1(행위책임에 대한 징계양정 요구기준)의 1.차. 기타 직무상 의무 위반에 해당한다.

2) ○○○의 부적절한 언행

○○○는 신고인과의 통화(XXXX. X. XX. XX시 XX분부터 약 X분간) 과정에서 [표 1]의 언행을 하였다. 신고인은 ○○○가 폭언(욕설)하며 전세권 말소를 부당하게 요구하였다고 진술하였으며, ○○○는 폭언(욕설) 및 부당요구 행위를 부인하고 [표 1]의 적색 표기 내용을 큰 소리로 말하였다고 진술하였다.

8) 회사와 임대인 간 사택 계약에서 임대인은 계약을 대신 진행할 대리인을 선임하였으나, ○○○는 임대인을 서울에서 직접 만나 보증금 반환 확인. 계약 행위는 주관부서(▶▶▶▶부) 직원이 경주에서 시행

9) 임대인은 전세권을 잔금수령과 동시에 말소하기로 하며, 현재 거주중인 임차인의 전세 보증금 반환 및 명도까지 책임진다.

[표 1] 폭언 및 부당요구에 대한 양측 진술

신고인 진술	피신고인 인정 및 진술
“니가 뭔데 회사를 볼모로 잡고 있어 새끼야”	“회사를 볼모로 잡고” 발언 인정, 폭언(욕설) 부인
“너 시발 나 또 징계 받게 하려고 해??”	“징계 받게” 발언 인정, 폭언(욕설) 부인
“너 겨우 돈 몇 푼 때문에 회사에 피해를 입히고 있어?”	“돈 몇 푼 때문에” (소액 정산 문제를 사유로 전세권 말소 의무 이행을 거부하는 행위의 부당함을 지적하는 취지로 진술)
“나 시택 사기 당해서 징계받은 거 알아 몰라 이 새끼야, 너 또 나 징계받게 만들려고해?, 나 조되게 만드려고 해?”	“징계받은”, “나 징계받게 만들려고해” 발언 인정, 폭언(욕설) 부인
“이거 때문에 나는 서울까지 왔다 갔다 하는데 너 시발 왜 그러는 거야?”	“이거 때문에 나는 서울까지 왔다 갔다 하는데” 발언 인정, 폭언(욕설) 부인
“나는 너가 세입자로 있다는 말을 믿고 안심하고 계약했는데 너는 시발 나한테 왜그러는거야?”	“나는 너가 세입자로 있다는 말을 믿고 안심하고” 발언 인정, 폭언(욕설) 부인(전 임차인이 회사 직원임에 전세권 말소 협조가 용이할 것이라고 기대했다는 취지로 진술)
“야 이 새끼야. 너 그래서 전세권 말소 했어 안 했어? 나 바쁘고 다음 단계 준비해야하니까 그럼 끊어”	발언 사실 없음

자료: 민원 및 진술 내용 재구성

신고인은 ○○○와의 통화 직후 임대인과 합의점을 찾지 못한 채 전세권을 말소하였고 임대인으로부터 합의금을 지급받지 못하였다.

참고인 x명¹⁰⁾은 신고인이 힘들어했다는 내용과 사건발생 후 주변 동료들에게 ○○○의 폭언¹¹⁾ 및 전세권 부당요구 사실을 알리며 고충을 토로한 정황을 일관되게 진술하였다.

이 과정에서 신고인은 ○○○가 자신에게 폭언(욕설)하였다고 진술하였다. 그러나 이를 입증할 녹취 등 물적증거가 없고, ○○○와 신고인 간의 통화를 직접 청취한 제3자 또한 존재하지 않는바, ○○○가 폭언(욕설)하였다고 단정하기에는 증거가 불충분하다.

10) 신고인 및 ○○○의 문답에서 확인된 7명

(□□□□□ ○○○ 및 □□□□□ ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

11) 욕설 등 폭언의 구체적 내용은 확인되지 않았다.

다만 신고인의 진술과 신고인의 고충 토로 사실에 대한 참고인 7명의 일관된 진술을 종합하여 볼 때, ○○○의 언행에 문제가 있었다는 사실은 확인할 수 있다. 또한, 표준국어대사전에 따르면 폭언은 ‘난폭하게 말함’을 의미하고, 부적절한 언행은 ‘일이나 행동 따위를 하기에 알맞지 아니한 말’을 의미한다. 이러한 정의에 비추어 볼 때 ○○○가 스스로 인정한 발언(‘회사를 불모로’, ‘돈 몇푼’ 등)은 욕설 등 난폭한 표현이 포함되어 있지 아니하여 폭언에 해당하지 아니하나, 직원 상호 간에 사용 하기에 알맞지 아니한 부적절한 언행에 해당한다.

따라서 ○○○의 부적절한 언행은 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항 제5호 ‘직원으로서 품위 손상’을 위반하였고, 이는 「징계양정요구지침」 별표 1(행위책임에 대한 징계양정요구기준) 3.가.(복무규율·질서문란) 중 기타 문란행위에 해당한다.

나. 직원 의무 위반 - ◇◇◇◇처 구내식당 이용 관련 부적절한 언행

○○○는 XXXX. X. X. ◇◇◇◇처 구내식당에서 □□□□□□ 차장 ○○○(사번: XXXXXX, XXXX년생)과 식권 구매 문제로 언쟁을 벌였다.

이후 ○○○는 ○○○의 사무실을 찾아가 직원들이 지켜보는 가운데 ○○○에게 화난 상태에서 부적절한 언행¹²⁾(‘쪽팔리게 그제 뭐니까’, ‘x만원 내가 줄게요’ 등)을 하였고, 주변 직원들의 제지에도 불구하고 x분간¹³⁾ 해당 행위를 지속하였다. 본 사실은 참고인 진술에서 확보(○○○ 외 x명)되었으며, 이와 관련하여 진술한 참고인 모두 제3자 목격자임이 확인되었다.

이와 관련하여 ○○○은 XXXX. X. X. ▶▶▶▶부(당시 ▶▶▶▶부)에 고충 처리를

12) ○○○는 당시 화가 났었다고 진술. 더불어 참고인은 ○○○가 ○○○에게 고성으로 아래 말을 하였다고 진술 ‘ㄱㄱㄱ 직원도 있고 협력회사 직원도 있는데 돈 x만원이 없어서 쪽팔리게 그제 뭐니까’, ‘x만원 내가 줄게요’

13) ○○○은 ○○○의 폭언행위가 x분간 지속되었다고 주장(XXXX. X. X. 고충처리 신청 내용)

신청하였으나, xxxx. x. xx0. 조사 과정에서 사건 확대를 원하지 않는다는 의사를 밝힘에 따라 해당 건은 종결 처리된 사실이 있다. 또한, 금번 감사과정에서도 ○○○○은 ○○○○의 부적절한 언행에 대하여 처벌을 원하지 않는다고 진술하였다.

그러나 ○○○○의 부적절한 언행은 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항 제5호 ‘직원으로서 품위 손상’ 행위에 명백히 해당하며, 「취업규칙」 제36조(징계) 제1항 ‘직원으로서 사규를 위반하는 행위를 한 경우 인사위원회 심의를 거쳐 징계한다’에 따른 징계처분 사유에 부합한다.

이에 대해 「사규관리규정」 제5조(체제)를 검토한바, 회사의 사규는 정관을 최상위 규범으로 하고 규정, 시행세칙, 지침의 순서로 단계적 구조를 형성하고 있다. 따라서 하위 규정인 「인권경영규정세칙」 제18조(피해자 등에 대한 보호 의무) 제5항 ‘피해자의 의사존중’ 조항이 상위 규정인 「취업규칙」 상 명시된 징계 책무를 배제하거나 면책할 수 없다. 결과적으로 피해자의 처벌 불원 의사와 관계없이 본 사안은 불문 처리 대상에 해당하지 않는 것으로 확인되며, ○○○○의 부적절한 언행은 「취업규칙」 제8조(직원의 의무)을 위반하였고, 이는 「징계양정요구지침」 별표 1(행위책임에 대한 징계양정요구기준) 3.가.(복무규율·질서문란) 중 기타 문란행위에 해당한다.

관계자 의견

① ○○○○는 사택 계약 지원¹⁴⁾ 중 보증금을 이미 받았음에도 전세권 말소를 보류한다는 신고인의 이례적인 대응을 접한 직후 xxxx년도 사택 관리 업무로 징계를 받았던 전력이 환기되며 두려움과 걱정을 느꼈다고 진술하였다. 이러한 상황에서

14) 사택 계약의 주관부서는 ○○○○처 ▶▶▶▶부이다.

○○○는 전세권 처리가 익일로 지연되는 것을 방지하기 위한 실무상 처리 시한(xx시)을 준수하기 위하여 전세권 말소의 실질적인 권한은 임대인이 아닌 전 임차인에게 있다고 판단하고 흥분한 상태에서 신고인에게 직접 연락하였다고 진술하였다.

○○○는 당시 차량 이동 중 스피커폰을 통하여 신고인과 대화가 이루어짐에 따라 큰 소리로 말했을 뿐 폭언(욕설) 및 강요는 없었다고 진술하였다. 또한, 인정한 발언 중 ‘회사를 불모로’, ‘돈 몇 푼’은 관리비 등의 문제로 전세권 말소 행정 절차를 지연시키는 행위의 부적절함을 지적하려는 취지였다고 진술하였다. 더불어 ○○○는 전 임차인이 회사 직원이 아닌 경우라 할지라도 회사의 채권보전을 위하여 가능한 수단을 동원하여 적극적으로 대응할 것¹⁵⁾이라고 진술하였다.

마지막으로 ○○○는 큰 소리를 낸 자신의 행위에 대해서는 잘못이라고 인정하며 2건(3.가. 사택 계약 관련 전세권 말소 부당요구 및 부적절한 언행, 3.나. ◇◇◇◇처 구내식당 이용 관련 부적절한 언행)의 사건에서 큰 소리로 말한 점에 대하여 신고인과 ◎◎◎에게 사과하였다고 진술하였다.

② 신고인은 ○○○의 폭언(욕설) 및 전세권 말소 강요로 힘들었으며 보복행위를 우려하며 ○○○의 관외이동을 원한다고 진술하였다.

③ 참고인 7인은 [붙임 1]과 같이 신고인의 고통 호소 및 ○○○의 폭언 및 강요 행위에 대한 정황을 일관되게 진술하였다. 더불어 일부 참고인(상급자)은 ○○○와의 면담 과정에서 신고인에 대한 전세권 말소 요구와 언행의 잘못을 지적하고 주의를 주었음을 진술하였다.

15) 실제 문답: ○○○는 전 임차인의 바깥가랑이를 붙잡아서라도 사손 방지를 위하여 노력하겠다고 진술함

조사 결론

조사 결과 신고인이 진술하는 욕설 등 구체적 폭언(욕설) 사실을 입증할 수 있는 녹취자료는 확인되지 않았으나, 감사 결과 확인된 다음사항 ①~④에 따라 ○○○의 부당요구 및 부적절한 언행 행위가 있었던 것으로 판단된다.

① 부적절한 언행(사택 계약 관련 부적절한 언행): 피신고인의 발언을 직접 청취한 제3자의 증언 등 객관적인 증적자료는 확인되지 않았으나 ○○○는 신고인의 정당한 권리 행사를 업무 방해의 수단으로 간주하거나 그 가치를 떨어뜨리는 표현(“회사를 불모로”, “돈 몇 푼”)을 사용하였음을 스스로 인정하였다. 이는 상대방의 권리 행사를 위축시킬 수 있는 부적절한 언행으로 판단된다.

② 책임 전가를 통한 심리적 압박: ○○○는 본인의 과거 징계 사실을 바탕으로 자신에게 발생할 수 있는 불이익을 신고인의 책임으로 전가하는 발언(“나 징계받게 만들려고 해”)을 하였다. 이는 직무 수행과정에서 신고인에게 심리적 위축을 초래한 행위라고 판단된다.

③ 참고인 진술 및 사후 행위의 일관성: ○○○와의 통화 직후 신고인이 겪은 상황에 대하여 참고인들의 진술이 일관되게 확보되었으며, 신고인이 본인의 권리인 전세권을 즉시 말소한 사실에 따라 인과관계가 인정된다.

④ 사과 이행의 경위 및 자인 확인: ○○○는 본인이 상황의 심각성을 인지하여 자발적으로 사과를 이행하였다고 주장하나, 관련 참고인은 ○○○에게 사과할 것을 직접 권고하였다고 진술하여 사과의 동기에 대한 양측의 진술이 상이하다. 그러나 자발성 여부와 무관하게 ○○○가 결과적으로 신고인에게 사과를 이행하였다는 사실은, 당시 본인의 언행이 상대방에게 부적절한 영향을 미칠 수 있었음을 인정하는

행위라고 판단된다.

또한, 3.나.(◇◇◇◇처 구내식당 이용 관련 부적절한 언행)건은 ① ○○○○이 고충을 접수한 점, ② ○○○○의 발언을 직접 청취한 제3자의 증언 등 진술자료가 확인된 점, ③ ○○○○가 인정한 사실(○○○○의 사무실을 찾아가 화를 내며 큰소리로 말한 점), ④ ○○○○가 ○○○○에게 사과를 한 점을 비추어 볼 때 단순히 큰 목소리를 냈다는 ○○○○의 진술은 자신을 보호하려는 주장일 뿐 고성을 동반한 부적절한 언행이 있었던 것으로 판단된다.

○○○○는 3.가.(사택 계약 관련 사건) 관련 본인의 행위가 채권보전을 위한 불가피한 조치였다고 항변하나, 해당 임대차 계약서 특약사항 ‘임대인은 현재 거주중인 임차인의 명도까지 책임진다’에 따라 ○○○○는 신고인이 아닌 임대인에게 해결을 요청했어야 함이 타당하다. 또한, ○○○○가 주장하는 ‘채권보전을 위한 불가피한 조치’는 임대인과 신고인 간의 합의점 도출을 위한 중재이지 부적절한 언행으로 직원으로서 본인 및 회사의 품위를 손상시키고 회사 선배라는 지위를 이용하여 신고인에게 전세권 말소라는 개인의 권리를 부당하게 요구해서는 아니된다.

따라서 ○○○○의 전세권 말소 부당요구 및 부적절한 언행은 각각 「임직원행동강령」 제17조(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 및 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항 제5호 위반에 해당하며, ◇◇◇◇처 구내식당 이용 관련 부적절한 언행은 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항 제5호 위반으로 조직 기강 확립을 위한 신분상 조치가 필요하다.

한편 ○○○○는 [표 2]와 같이 xxxx년 실시된 특정감사에서 ●●●● 조치받은 사실이 있으며 해당 내용은 다음과 같다.

[표 2] xxxx년도 '○○○'의 특정감사 조치 내역

감사명		제 규정 위반	처분일	조치
1	◇◇◇◇처 사택 운영 부적정 관련 특정감사	「취업규칙 규정」 제8조 직원의 의무 - 회사 규정 준수, 부과된 직무 성실 수행	XXXX. XX. XX.	●●
2	조직문화 저해행위 신고 관련 특정감사	「취업규칙 규정」 제8조 직원의 의무 - 직장내 괴롭힘 금지 - 상사는 부하 인격 존중, 공정하고 성실하게 지도해야함	XXXX. XX. X.	●●

자료: 청백e감사시스템 자료 재구성

「◇◇◇◇처 사택 운영 부적정 관련 특정감사」 결과, ○○○는 ◇◇◇◇처 사택 담당자임에도 불구하고 XXXX. X. XX. 사택 임차 계약 잔금처리 현장에 부재하여 회사에 약 x.x억원의 손실을 입혔다. 이에 감사실은 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항 ‘직무 성실 수행’ 위반을 근거로 ●●를 요구하였고, 회사는 XXXX. XX. XX. ‘●●’ 처분한 바 있다.

또한, 「조직문화 저해행위 신고 관련 특정감사」 결과, ○○○가 XXXX. XX.부터 XXXX. X.까지 부적절한 업무지시, 직원에게 업무전가 등을 행하였음이 확인되었다. 이에 감사실은 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항 ‘직무 성실 수행’, ‘직장 내 괴롭힘 금지’ 및 제2항 ‘부하 인격 존중 및 성실 지도’를 위반을 근거로 ‘●●’를 검토하였으나 ○○○가 자진하여 신고한 점, 본인의 직위 착오에서 비롯된 비위행위를 인정함 점을 참작하여 ‘●●’를 요구하였고, 회사는 XXXX. XX. X. ‘●●’ 처분하였다.

위의 ●●·●● 조치에도 불구하고 ○○○는 신고인에게 전세권 말소를 부당하게 요구하였고, 업무처리 과정에서 부적절한 언행을 하였다. 이는 ○○○가 사택 업무 담당자로서 전문성이 부족하고, 관행적으로 업무를 처리하였으며, 개선하려는 노력도 부족하였음을 보여준다. 특히 과거 감사 처분 이후에도 부적정 행위가 반복된 점을 고려할 때, ○○○는 개선의 여지가 낮은 것으로 판단된다.

따라서 「징계양정 요구지침」 제6조(징계양정의 가중) 제1항 제2호 ‘징계처분을 받은 지 1년 이내인 자가 다시 비위행위를 저지른 경우 징계양정 요구 기준보다 1단계 또는 2단계 위의 징계양정을 요구할 수 있음’을 준거로 금번 비위행위에 대하여 양정을 가중하여야 한다고 판단된다.

아울러 신고인의 요구, ○○○○의 반복된 조직문화 저해행위 및 「인권경영규정 세칙」 제18조(피해자에 대한 보호 의무) 및 ○○○○의 지속적인 비위행위에 대하여 관외이동을 포함한 인사관리 방안 검토 및 조치가 필요하고, 반복적으로 조직문화 저해행위가 발생하고 있는 ◇◇◇◇처는 관련자에 대하여 특별교육이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□처장은

- ① 「취업규칙」 및 「임직원행동강령」을 위반한 관련자를 “징계” 조치하기 바라며,
(징계)
- ② 관련자에 대하여 관외이동을 포함한 인사관리 방안을 검토하고 조치하기
바랍니다.(통보)

◇◇◇◇처장은 □□□□처 및 ▷▷▷▷원과 협의하여 관련자에게 공기업 직원으로서 업무자세, 성실의무, 규범준수 의무등의 특별교육을 시행하기 바랍니다.(통보)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
◇◇◇◇처 ○○○○○○○○부	x	○○○ (xxxxxx)	xxxx. x. ~ 현재	「취업규칙」 및 「임직원행동강령」 위반	징계

[붙임 1] 참고인 확인사항

참 고 인		확 인 사 항
		진 술 내 용
1	□□□□□□ ○○○○	▶ 신고인과 피신고인 사건 사실관계 확인(일치) ■ 사택 계약 당일(xx시), 신고인을 통하여 ○○○의 전세권 말소 강요 인지함 ■ ○○○와의 면담('xx. x. x.') 때 ○○○가 스스로 신고인에게 기분 나쁘게(세계) 이야기 한 부분이 있었다고 말함
2	□□□□□□ ○○○○	▶ 신고인과 피신고인 사건 사실관계 확인(일치) ■ 사택 계약 당일(xx시), 부서 주무차장(○○○)을 통하여 ○○○의 전세권 말소 강요 보고 받음(폭언은 구체적으로 듣지 못함) ■ ○○○와의 면담('xx. x. x.') 때 ○○○에게 말함(사택 계약 관련 사항을 신고인과 말하는 것은 옳지 못하며 ○○○가 실수한 것), ○○○에게 폭언에 대해 사과하라고 전달함
3	□□□□□□ ○○○○	▶ 신고인과 피신고인 사건 사실관계 확인(일치), 구내식당 관련 사실관계 확인(일치) ■ 신고인을 통하여 ○○○의 폭언 및 전세권 말소 강요 사실 인지함 (○○○가 신고인에게 전화하여 강한 어조로 전세권 말소를 요구하였다고 말함) ■ 피신고인은 이 같은 ○○○의 행위에 대하여 ○○○가 '지랄'했다고 말함
4	□□□□□□ ○○○○	▶ 신고인과 피신고인 사건 사실관계 확인(일치), 구내식당 관련 사실관계 확인(일치) ■ 사택 계약 당일(x시), 신고인을 통하여 ○○○의 전세권 말소 강요 인지하였으며, 신고인이 ○○○와 통화 후 많이 힘들어했음
5	□□□□□□ ○○○○	▶ 신고인과 피신고인 사건 사실관계 확인(일치), 구내식당 관련 사실관계 확인(일치) ■ 신고인이 ○○○로부터 욕을 들었다고 말함(구체적인 추가 단어는 생각안남), 고민이 많아 보였음 ■ 신고인을 통하여 임대인과의 분쟁 및 ○○○의 전세권 말소 강요 인지함
6	□□□□□□ ○○○○	▶ 신고인과 피신고인 사건 사실관계 확인(일치) ■ 신고인과의 대화('xx. x. x.') 때 ○○○의 폭언(새끼야, 나머지는 생각안남) 및 전세권 말소 관련 고충을 들음
7	□□□□□□ ○○○○	▶ 신고인과 피신고인 사건 사실관계 확인(일치), 구내식당 관련 사실관계 확인(일치) ■ 신고인-○○○ 간 통화 직후 신고인이 '○○○가 말을 심하게 하시네요'라고 말함 (신고인이 구체적인 내용을 언급하려다 업무 연락으로 말하지 못함) ■ 통화 직후 신고인은 목소리 톤이 높아지고 말수가 많아져 흥분한 듯 보였음 ■ 숙소 복귀 중 신고인을 통하여 임대인과의 분쟁 및 ○○○의 전세권 말소 강요 인지함

자료: 참고인 진술 내용 재구성

[붙임 2] 사건흐름 상세내역

일시	내 용	구 분	문답 내용
xx. xx.	신고인이 임차한 아파트의 전세 계약 종료	신고인	계약 종료 이전부터('xx. x.) 보증금 반환을 요청하였으나, 임대인은 보증금 반환 일시를 확정하지 않음
xx. xx.	(신고인) 임차한 아파트 경매 신청 접수	신고인	- 임대인은 경매 접수에 대한 통보를 받은 후 보증금 반환 일시를 확정('xx. x. xx.)하였으며, 신고인에게 다음의 비용을 주겠다 함 [총 금액(합의금): x,xxx,xxx원] - 보증금 미반환에 대한 이자*(xxx,xxx원) * 년 x%기준, x. x.부터 x. xx.까지의 이자 - 이사비용(x,xxx,xxx원) - 위 합의 후 신고인은 보증금 반환 약속 일시('xx. x. xx.)까지 경매를 연기함
xx. xx.	피신고인, 신고인 통화 (신고인이 임차 중인 APT의 피신고인 사택 임차 추진)	신고인	- 피신고인이 통화 중 말한 내용 ‘너 돈 못받고 있다며’ - 신고인이 임차중인 APT를 사택으로 쓸 예정 - 임차중인 APT에 대한 상태 질문
		피신고인	- 사택 임차 매물을 확인하던 중 등기사항 전부증명서상 임차인의 이름이 신고인과 일치하여 신고인에게 전화하여 확인함 - 그 외 신고인 주장과 일치
xx. xx.	① 신고인의 보증금 반환	신고인	피신고인이 신고인과 같이 있던 ○○○○ 차장에게 전화하였고, 통화를 넘겨받아 계좌번호를 말함. 이후 임차 보증금이 임대인 으로부터 입금됨
		피신고인	- 임대인이 신고인에게 보증금을 반환하는지 확인하기 위하여 서울 출장 시행 - 신고인에게 연락하였으나 통화가 안되어 같은 부서 ○○○○ 차장에게 연락하였고, 신고인을 바꿔달라함 - 그 외 신고인 주장과 일치
	② 신고인, 임대인 간 합의 도출 실패	신고인	- 임대인과 관리비 정산 과정에서 의견 불일치 - 임대인은 실질적 점유를 신고인이 하고 있었으므로 x. xx.까지의 관리비를 신고인이 지불하여야 한다고 주장 - 신고인은 계약 종료 시점(x. x.)에 대부분의 짐을 빼서 다른 장소로 이사하였고, 이때 관리비를 정산함. 보증금을 돌려받지 못할 상황에 대비하여 최소한의 짐만 놓아두었으므로 임대인이 지불하여야 한다고 주장
		피신고인	- 임대인에게 관리비 정산을 물어보았고, 임대인으로부터 ‘나머지 부분은 제가 해결하겠습니다’라는 말을 들음 - 보증금 송금(임대인→신고인) 확인 후 귀사 시행

	③ 신고인 전세권설정 말소 보류	신고인	· 법무사에 연락하여 전세권 말소 보류 요청
		피신고인	· 중개인, 법무사 직원으로부터 신고인이 전세권 말소를 거부하였다는 말과 신고인이 전화를 안받는다라는 말을 들음 · 신고인에게 전화하여 전세권 말소를 요구함 - 이때 임대인과 합의되지 않은 사항이 있음을 인지함
	④ 신고인 전세권설정 말소	신고인	· 피신고인이 폭언과 함께 전세권설정 말소를 강요하여 말소함
		피신고인	· 폭언은 안했으며 목소리를 높였던 것으로 기억함 · 신고인의 전세권 말소 보류에 대한 인지 시점이 오후 x시 xx분 이었고, 관련 서류 접수를 xx시 이전에 완료해야 했기에 두려움, 걱정, 무서움으로 흥분한 상태였음 · 중개인으로부터 회사 사택의 전세권 설정 연락을 받고 고마움을 표현하기 위하여 신고인에게 연락하였으나 받지않음
	⑤ 폭언 행위 관련 상담	신고인	· 저녁까지 부서장(○○○), 부서 차장(○○○, ○○○), □□□□(○○○)과 상담함
		피신고인	· 부서장(○○○)과 □□□□□(○○○)에게 상황을 설명함
xx. xx.	폭언 행위 관련 사과	신고인	· 피신고인의 사과에 대해 답하지 않음
		피신고인	· □□□□□(○○○)과 □□□□□(○○○)에게 'xx. xx. xx. 일어난 일에 대하여 설명 후 ○○○ 부장과 ○○○ 차장이 목소리를 높인 것은 잘못되었다고 말하여 신고인에게 문자 메시지로 고맙다는 말과 사과를 자발적으로 함
xx. xx. 이후	◇◇◇◇◇처 내 소문	신고인	· 주변 지인으로부터 흡연실에서 피신고인이 '신고인이 전세권 말소를 안해줬다'는 말을 하는것으로 전해들음 · □□□□□(○○○)에게 소문 내용에 대해 말하였고 ○○○□□□□□이 그런말이 안나오도록 건의하겠다고 함
		피신고인	· 폭언에 대하여 억울하다는 이야기를 한 것이 아니고 신고에 대하여 억울하다고 주변에 얘기함

[붙임 3]

인 용 판 결 문

- 조직문화 저해행위 특정감사 -

2026. 6.

감 사 실

[음영 처리]